SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI Nº 999, DE 2026

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre os direitos dos pais ou responsáveis quanto à abordagem de natureza sexual e de gênero no ensino fundamental.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar aos pais ou responsáveis legais o direito à ciência prévia e à solicitação de atividade pedagógica alternativa quanto a conteúdos, atividades ou projetos relacionados à identidade de gênero no âmbito do ensino fundamental, observado o respeito à dignidade da pessoa humana, à liberdade de consciência, ao pluralismo pedagógico e à proteção integral da criança e do adolescente.

Art. 2º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-A:

“**Art. 12-A.** As instituições de ensino públicas e privadas que ofertem educação básica assegurarão aos pais ou responsáveis legais:

I – ciência prévia acerca da realização de atividades, projetos, palestras, materiais complementares ou ações pedagógicas relacionadas à identidade de gênero no ensino fundamental;

II – acesso às informações pedagógicas essenciais relativas ao conteúdo, metodologia e finalidade educacional das atividades mencionadas no inciso I;

III – possibilidade de requerer atividade pedagógica alternativa para estudantes menores de 14 (quatorze) anos ou a adolescentes maiores dessa idade, mediante manifestação conjunta com seus pais ou responsáveis, quando houver incompatibilidade comprovadamente fundamentada em convicções morais, filosóficas, religiosas ou valores familiares constitucionalmente protegidos.

§ 1º O exercício do direito previsto no inciso III do *caput*:

I – não implicará censura pedagógica;

II – não impedirá o acesso dos demais estudantes às atividades originalmente propostas;

III – não poderá resultar em sanção disciplinar, constrangimento, discriminação ou prejuízo acadêmico ao estudante;

IV – deverá observar os princípios da convivência respeitosa, da dignidade da pessoa humana e da não discriminação.

§ 2º No caso do inciso III do *caput*, a instituição de ensino deverá oferecer atividade alternativa de valor pedagógico equivalente para fins de frequência, participação e avaliação escolar.

§ 3º O disposto neste artigo observará:

I – o direito dos pais ou responsáveis de participar da definição das propostas educacionais, nos termos do parágrafo único do art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

II – o respeito aos valores culturais, históricos, sociais e religiosos previstos no art. 58 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

III – a liberdade de consciência e de crença prevista no art. 5º, VI, da Constituição Federal;

IV – o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas previsto no art. 206, III, da Constituição Federal;

V – o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

§ 4º As redes de ensino poderão regulamentar os procedimentos administrativos necessários ao cumprimento deste artigo, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e diálogo entre escola e família." (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.